

1502692-95.2021.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Faria Romano

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... as drogas apreendidas para fins de tráfico.

As circunstâncias da abordagem, o valor apreendido com o réu e a narrativa segura e coesa dos guardas civis dão respaldo suficiente à condenação. Ademais, muito embora em juízo Pedro Henrique tenha negado ter adquirido o entorpecente de Caique, quando ouvido na Delegacia de Polícia confirmou o tráfico de entorpecentes realizado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba

Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130

Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303

e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1502692-95.2021.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502692-95.2021.8.26.0248

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

Caique Santana Santos e outro

Juíza de Direito: Dra. DANIELA FARIA ROMANO

Vistos.

CAIQUE SANTANA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 18 de outubro de 2021, por volta das 21h30, na rua Zephíro Puccinelli, 421, Jardim Morada do Sol, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, guardava e trazia consigo, para fins de tráfico, 17 (dezessete) porções de cocaína, acondicionadas em invólucros plásticos do tipo eppendorf, pesando 12,3 g (doze gramas e três decigramas), o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (pág. 98), o Advogado nomeado para patrocinar sua defesa apresentou resposta à acusação (pág. 106/109).

Recebida a denúncia (pág. 115/116), o réu foi citado (pág. 137).

Durante a instrução foram ouvidos dois guardas civis, uma testemunha arrolada em comum pelas partes, bem como foi interrogado o acusado (gravações eletrônicas efetuadas diretamente no SAJ).

Em memorial, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia (pág. 248/251). A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição com fulcro no art. 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal (pág. 259/266).

É o relatório do necessário.

O pedido acusatório é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de pág. 18, pelo laudo de constatação preliminar de pág. 24/26, bem como pelo laudo toxicológico de pág. 112/114.

A autoria é certa.

Sob o crivo do contraditório o guarda civil Valdeir de Almeida Orlandi narrou que no dia do fato estava em patrulhamento pela rua José Estanislau Ambiel, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas que ali ocorre, quando visualizou dois rapazes próximos a uma caçamba de lixo, sendo que um deles estendia sua mão para o outro. No momento em que notaram a aproximação da guarnição, os rapazes passaram a caminhar, sendo ambos abordados alguns metros adiante. Em revista pessoal, com a testemunha Pedro Henrique Luchini foi localizada uma porção de cocaína, que ele afirmou ter acabado de adquirir de Caíque pela quantia de R\$ 10,00 (dez reais). Com o réu foi localizada a importância de R\$ 10,00 (dez reais) e, em buscas pelo local onde inicialmente visualizou os dois indivíduos, encontrou uma sacola plástica contendo 17 (dezesete) porções de cocaína, idênticas àquela encontrada com Pedro Henrique. Concluiu dizendo que ambos negaram a propriedade das porções localizadas. No mesmo sentido foram as declarações do guarda civil Vanderley Pereira Dias Leite. A testemunha Pedro Henrique Luchini negou ter adquirido o entorpecente do acusado, sustentando que estava com Caíque quando foram abordados pelos guardas civis, que imputaram o tráfico ao réu. Aduziu que trazia consigo meia porção de cocaína, que sequer foi apresentada na Delegacia de Polícia, pois os agentes públicos teriam dispensado-a em via pública.

O réu negou a prática delitiva. Disse que se dirigia ao local do fato quando encontrou seu amigo Pedro Henrique e o indagou acerca de quem estaria traficando drogas ali quando a viatura da Guarda Civil se aproximou e foram ambos abordados. Alegou que trazia consigo apenas a quantia de R\$ 10,00 (dez reais), sendo com Pedro Henrique encontrada uma porção de cocaína. Asseverou que os guardas civis se dirigiram a uma rua próxima e retornaram com os entorpecentes, imputando-lhe a propriedade deles. Alegou que não foi agredido ou coagido pelos agentes públicos. Sendo este o conjunto probatório apresentado, dele se pode extrair, com a certeza necessária à solução condenatória, que o acusado trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico.

As circunstâncias da abordagem, o valor apreendido com o réu e a narrativa segura e coesa dos guardas civis dão respaldo suficiente à condenação. Ademais, muito embora em juízo Pedro Henrique tenha negado ter adquirido o entorpecente de Caíque, quando ouvido na Delegacia de Polícia confirmou o tráfico de entorpecentes realizado pelo acusado (pág. 219).

Consigno, por fim, que depoimentos prestados por agentes públicos em juízo, mormente quando seguros e harmônicos, gozam de inegável valor probatório. Neste sentido:

“Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes.” (RT 411/266)

Assim, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas.

O réu ostenta antecedente desabonador, em virtude de condenação operada nos autos 3001458-82.2013.8.26.0248 (pág. 58), pelo que fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, posto que há prova do antecedente desabonador, torno as penas definitivas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno CAIQUE SANTANA SANTOS, qualificado nos autos, ao cumprimento de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, estes fixados no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Caíque deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto, tendo em vista seu antecedente desabonador. Subsistindo os motivos que autorizaram a manutenção de sua custódia cautelar, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu no local em que se encontrar.

Oficie-se ao IIRGD.

Oficie-se a D. Autoridade Policial para instauração de inquérito policial relativo ao falso testemunho supostamente praticado por Pedro Henrique.

Por fim, com o trânsito em julgado, oficie-e ao TRE e expeça-se guia de recolhimento.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Indaiatuba, 08 de setembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA